

의료급여 포상금 및 장려금의 지급 등에 관한 기준

보건복지부 고시 제2014-49호, 2014. 4. 1 시행
보건복지부 고시 제2017-60호, 2017. 4. 1 시행
보건복지부 고시 제2018-289호, 2019. 1. 1 시행
보건복지부 고시 제2022-158호, 2022. 7. 1 시행
보건복지부 고시 제2023-177호, 2023. 9. 29 시행

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「의료급여법 시행령」 제18조의2 제3항 및 제6항, 제18조의3 제1항 및 제3항에 따라 의료급여 포상금 및 장려금의 지급 기준과 방법·절차 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2장 의료급여 포상금

제2조(신고방법 등) ① 「의료급여법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제18조의2제1항에 따라 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 의료급여를 받은 사람 또는 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 다른 사람이 의료급여를 받도록 한 사람(다른 사람에게 의료급여증 등을 양도하거나 대여한 사람을 말한다)을 신고하려는 사람(이하 “신고인”이라 한다)은 별지 제1호서식의 의료급여증 등 부정사용 신고서에 부정수급 또는 의료급여증 등의 양도·대여 사실을 입증할 수 있는 서류 등을 첨부하여 수급권자의 거주지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

② 영 제18조의2제1항에 따라 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 급여비용을 받은 의료급여기관을 신고하려는 사람은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 의료급여기관 이용자(이용자 또는 그 배우자 및 직계존비속) : 별지 제2호서식의 부당청구 의료급여기관 신고서에 거짓·부당 청구임을 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 수급권자(이용자)의 거주지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

2. 의료급여기관 관련자 및 그 밖의 신고인 : 별지 제2호서식의 부당청구 의료급여기관 신고서에 거짓·부당 청구임을 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 그 의료급여기관의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

③ 영 제18조의2 제1항에 따라 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 급여비용을 받았거나 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 다른 사람이 의료급여를 받도록 한 의료급여기관·보조기기 판매업자를 신고하려는 사람은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 의료급여기관·보조기기 판매업소 이용자(이용자 또는 그 배우자 및 직계존비속) : 별지 제2호의2서식의 부당청구 의료급여기관·보조기기판매업자 신고서에 거짓·부당 청구임을 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 수급권자(이용자)의 거주지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

2. 의료급여기관·보조기기 판매업자 관련자 및 그 밖의 신고인: 별지 제2호의2서식의 부당청구 의료급여기관·보조기기판매업자 신고서에 거짓·부당 청구임을 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 그 의료급여기관·보조기기판매업자의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

제3조(조사 및 통보) ① 제2조에 따른 신고를 받은 시장·군수·구청장은 거짓·부당청구 여부를 조사하여 신고서 접수 후 30일 이내에 접수한 신고의 수리여부에 대한 결과와 이후의 처리 절차를 해당 신고인에게 통보하여야 한다. 다만, 제4조에 따른 확인 및 검사를 의뢰하는 경우에는 확인·검사기간을 감안하여 통보 기한을 연장할 수 있다.

② 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 조사 결과 거짓 또는 부당한 방법으로 의료급여를 받은 사람(법 제8조제5항을 위반하여 의료급여를 받은 사람을 포함한다. 이하 같다)이나 거짓 또는 부당한 방법으로 급여비용을 받은 의료급여기관·의료급여기관·보조기기 판매업자로 확인된 때에는 그 급여 또는 급여비용에 상당하는 금액을 징수한다.

제4조(확인 및 검사 의뢰) ① 시장·군수·구청장은 거짓·부당청구 여부 판단에 필요한 경우에는 「국민건강보험법」 제62조에 따른 건강보험심사평가원에 확인을 의뢰할 수 있다.

② 제1항에 따른 확인 결과 현지조사의 필요성이 있다고 판단되는 경우 시장·군수·구청장은 보건복지부장관에게 「의료급여법」 제32조에 따른 의료급여기관 보고 및 검사를 의뢰할 수 있다.

제5조(포상금 산정 및 지급결정) ① 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 요건을 충족하게 되면 그 징수일부터 30일 이내에 영 별표 4의 포상금 지급 기준에 따라 포상금을 산정하고, 그 지급여부를 결정해야 한다. 다만, 산정된 포상금이 2백만원 이상인 경우에는 그 징수일부터 3개월 이내에 제6조의2에 따른 의료급여 포상심의위원회의 심의·의결을 거쳐 그 지급여부를 결정해야 한다.

1. 제2조에 따라 접수한 신고로 징수금을 징수(일부 징수를 포함한다)하였을 것
2. 법 제30조에 따른 이의신청 및 법 제30조의2에 따른 심판청구, 「행정소송법」

제4조에 따른 소송을 제기할 수 있는 기간이 경과되거나, 소 취하 또는 판결의 확정 등으로 보장기관의 징수권이 확정되었을 것(제2조제1항에 따른 신고의 경우에는 제외한다)

② 시장·군수·구청장은 징수금 중 일부를 징수한 경우에는 제1항에 따른 포상금 지급 여부 결정 전에 신고인에게 징수금이 전액 징수된 후 포상금을 지급받을 것인지에 대한 의사를 확인해야 하며, 신고인이 전액 징수 후 지급받겠다고 하는 경우에는 제1항에도 불구하고 전액 징수 후에 포상금 지급여부를 결정한다.

③ 시장·군수·구청장은 제1항 및 제2항에 따라 포상금 지급여부를 결정하면 그 결과를 신고인에게 문서로 통지해야 한다. 이 경우 해당 문서에는 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 기재해야 한다.

1. 지급하기로 결정한 경우: 다음 각 목의 사항
 - 가. 포상금 지급 결정 사실
 - 나. 포상금으로 지급할 금액
 - 다. 포상금 지급을 청구할 수 있는 권리의 시효 기간
 - 라. 포상금 지급신청 시 제출 서류 등 포상금 지급 신청에 필요한 사항
2. 지급하지 아니하기로 결정한 경우: 다음 각 목의 사항
 - 가. 부(不)지급 결정 사실 및 그 사유

제6조(포상금의 지급 및 반환) ① 제5조제3항에 따라 포상금 지급대상자로 통보받은 신고인은 별지 제3호서식의 의료급여 신고포상금 지급신청서를 포상금 지급대상자로 통보받은 날로부터 6개월 이내에 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

② 시장·군수·구청장은 신고포상금 지급신청서를 제출받은 날로부터 30일 이내에 지급신청서에 기재된 신고인의 계좌에 영 별표 4의 포상금 지급 기준에 따른 포상금을 지급하여야 한다.

③ 포상금을 지급받은 신고인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실이 확인된 경우에는 지급받은 포상금의 일부 또는 전부를 반환해야 한다. 이 경우 시장·군수·구청장은 그 신고인에게 반환해야 할 금액을 통지해야 한다.

1. 징수금이 행정소송 등으로 취소 또는 무효가 확정되어 변경된 경우
2. 제7조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

제6조의2(의료급여포상심의위원회) ① 제5조제1항에 따라 포상금 지급여부에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 시·군·구에 의료급여포상심의위원회(이하 "위원회"라 한다.)를 둔다. 다만 시장·군수·구청장은 법 제6조에 따라 시·군·구에 두는 의료급여심의위원회(법 제6조제1항 후단에 따른 위원회를 포함한다)로 하여금 위

원회의 기능을 수행하게 할 수 있다.

② 제1항에 따른 위원은 시장·군수·구청장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 위촉·지명하며 위원장 및 부위원장 각 1명을 포함한 5명 이하의 위원으로 구성한다.

1. 의료보장에 관한 학식과 경험이 있는 사람
2. 공익을 대표하는 사람
3. 관계 행정기관 소속의 공무원
4. 사회복지 또는 법률 분야에 관한 학식과 경험이 있는 사람

③ 위원회 위원의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 관계 행정기관 소속의 공무원인 위원의 임기는 해당 직에 재직하는 기간으로 한다.

④ 위원회의 회의는 해당 위원회를 두는 기관의 장 또는 재직위원 3분의 1 이상의 회의 소집 요청이 있거나 위원장이 필요하다고 인정하는 때에 소집한다.

⑤ 각 위원회의 회의에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접 관련되어 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 이 고시에서 규정한 것 외에 각 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 해당 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제7조(포상금의 지급 제외) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포상금을 지급하지 아니한다.

1. 신고 받은 거짓·부당청구 내용이 언론매체 등에 의하여 신고 전에 공개된 내용이거나 관계 행정기관에서 사전 인지하여 이미 조사 또는 수사 중인 경우
2. 신고내용이 불충분하여 거짓·부당청구 행위의 확인이 곤란한 경우
3. 신고인이 익명이나 가명 또는 타인의 명의로 신고한 경우
4. 거짓사실을 신고하거나 포상금을 받을 목적으로 미리 공모하는 등 속임수나 기타 부정한 방법으로 신고한 경우
5. 수급권자 본인부담금 부분에만 거짓·부당청구가 있는 경우
6. 부당청구 행위를 한 사람이나 이를 공모한 사람이 신고한 경우
7. 보험공단·심사평가원 임직원 또는 공무원 등 직무관련자 및 직무수행 과정에서 얻은 자료나 정보를 제공받아 신고한 경우(그 자료나 정보를 제3자에게 제공하여 신고하도록 한 경우를 포함한다)
8. 동일한 신고내용으로 다른 기관에게서 다른 법령에 따른 포상금 또는 보상금을 지급받은 경우

9. 신고내용의 확인 또는 포상금의 지급과 관련하여 자료제출 요청에 응하지 아니하거나 거짓 자료를 제출한 경우
10. 그 밖에 보건복지부 장관이 정하는 사유”를 추가한다.

제8조(비밀유지) 이 고시에 따른 포상금 지급과 관련된 업무를 담당하는 공무원은 신고인의 신원 등 신고와 관련된 사항을 타인에게 제공하거나 누설해서는 아니 된다.

제3장 의료급여 장려금

제9조(장려금의 지급 기준 등) ① 시장·군수·구청장은 「국민건강보험법 시행령」 제75조의2에 따라 고시한 「장려금의 지급에 관한 기준」(이하 “장려금고시”라 한다.) 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하여 의료급여 재정 지출을 절감하는 데 이바지한 의료급여기관에 장려금을 지급한다.

② 의료급여 장려금의 지급 방법, 절차 및 그 밖의 필요한 사항은 장려금고시를 준용한다.

제4장 보칙

제10조(재검토기한) 보건복지부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시에 대하여 2017년 4월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년이 되는 해의 3월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(2014. 4. 1)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(포상금 지급에 관한 적용례) 이 고시에 의한 포상금의 지급은 2013년 12월 13일 이후 최초로 신고된 거짓·부당청구행위부터 적용한다.

제3조(장려금 지급에 관한 적용례) 이 고시에 의한 장려금의 지급은 2013년 12월 13일 이후 최초로 시행된 처방 또는 조제부터 적용한다.

부칙(2017. 4. 1)

이 고시는 2017년 4월 1일부터 시행한다.

부칙(2018. 12. 28)

제1조(시행일) 이 고시는 2019년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(포상금 지급 기준에 관한 적용례) 이 고시의 개정규정은 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 급여비용을 받은 의료급여기관을 이 고시 시행 이후 신고하는 경우부터 적용한다.

부칙(2022. 7. 1)

이 고시는 2022년 7월 1일부터 시행한다.

부칙(2023. 9. 29)

이 고시는 2023년 9월 29일부터 시행한다.

(별지 제1호서식)

■ 의료급여 포상금 및 장려금의 지급 등에 관한 기준 [별지 제1호서식]

의료급여증 등 부정사용 신고서

※ 바탕색이 어두운 칸은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	30일
신고인	성명	주민등록번호	
	전화번호		
	주소		
부정사용자와의 관계	[] 가족(친인척), 지인, 직장동료		
	[] 요양기관·준의료급여기관·보조기기 판매업자·관련자(요양기관·준의료급여기관·보조기기 판매업자에 고용되어있거나 고용되었던 사람)		
	[] 제3자(위 항목에 포함되지 않는 자)		
부정사용자	성명	주민등록번호	
	전화번호(자택)	(휴대전화)	
	주소		
	그 밖의 특징		
부정사용 내용 및 경위	* 신고경위(사유, 목적 등)와 신고내용(구체적인 부당청구 행위 등)을 가능한 한 자세하게 기재합니다. 신고내용이 긴 경우에는 신고내용을 요약하여 기재하고 자세한 내용은 별지로 작성합니다.		
증거자료 등			

위와 같이 의료급여증의 부정 사용에 대해 신고하며, 제출한 증거자료가 신고내용을 확인하기 위한 목적에 활용되는 것에 동의합니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? ([] 동의함 [] 동의안함)

년 월 일

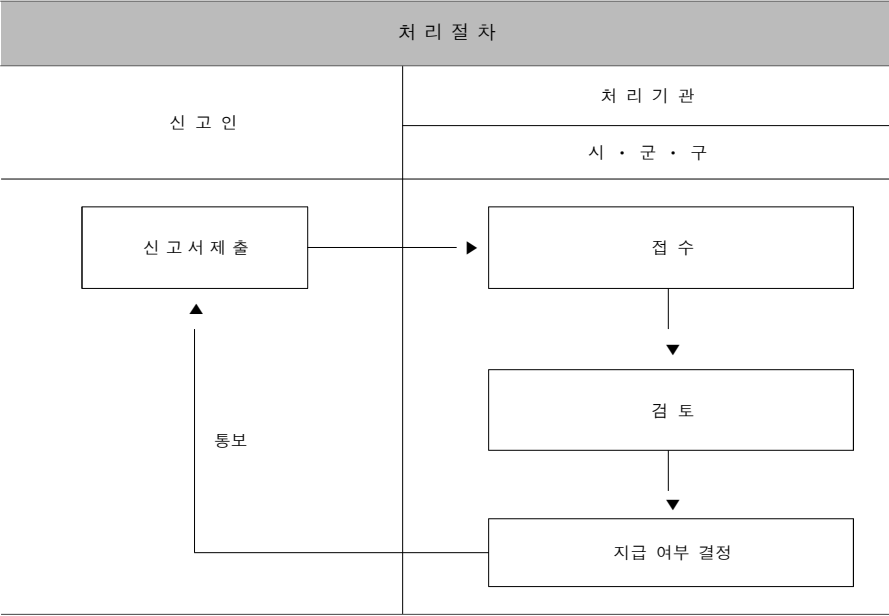
신고인 성명
(서명 또는 인)

시장·군수·구청장 귀하

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(뒤쪽)		
신고인 제출 서류		
신고인 제출서류	1. 주민등록증(「주민등록법 시행령」 제41조에 따른 주민등록증발급신청 확인서를 포함), 운전면허증 또는 여권 사본 중 하나 2. 의료급여증 부정 사용 입증자료(진료를 받은 것을 확인할 수 있는 서류, 처방전 등)가 있는 경우 제출	수수료 없음
유의·안내 사항		

- 포상금 산정대상금액은 조사 등에 의해 확인된 신고관련 부당이득 징수금으로 한다.
- 부당이득 징수금이 변경되는 경우에는 수령한 포상금의 일부 또는 전부를 반환해야 합니다.
☞ 부정수급자의 이의제기(행정소송 등)가 받아들여져 원래의 조사결과가 변경 또는 무효처리 될 수 있기 때문입니다.
- 신고 후 포상금을 지급받기까지는 상당한 기간(1년 이상)이 소요될 수 있습니다.
☞ 사실관계 확인, 조사, 수사의뢰 등을 거쳐 부당이득 징수금이 결정되고, 확정금액에 대한 징수가 이루어져야 포상금이 지급되기 때문입니다.
- 신고내용의 구성·정확성 및 조사 등의 확인결과에 따라 ‘징수취소(자체종결)’, ‘포상금 지급’, ‘포상금 미발생’으로 구분하여 처리됩니다.
☞ 신고내용 부정확 및 구체적 증거자료 미흡 등은 자체종결 사유가 되고, 수사의뢰 등이 이뤄졌어도 부정사용자를 찾지 못한 경우 포상금이 미발생할 수 있습니다.
- 의료급여법상 증·도용 등의 경우 형사고발의 대상이 됩니다. 무고 또는 허위신고인 경우에는 신고인에게 책임을 물을 수 있습니다.



■ 의료급여 포상금 및 장려금의 지급 등에 관한 기준 [별지 제2호서식]

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

* 신고경위(사유, 목적 등)와 신고내용(구체적인 부당청구 행위 등)을 가능한 한 자세하게 기재합니다.
신고내용이 긴 경우에는 신고내용을 요약하여 기재하고 자세한 내용은 별지로 작성합니다.

위와 같이 의료급여기관의 부당청구행위를 신고하며, 제출한 증거자료가 신고내용을 확인하기 위한 목적에 활용되는 것에 동의합니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? (☐ 동의함 ☐ 동의안함)

년 월 일

신고인 성명 (서명 또는 인)

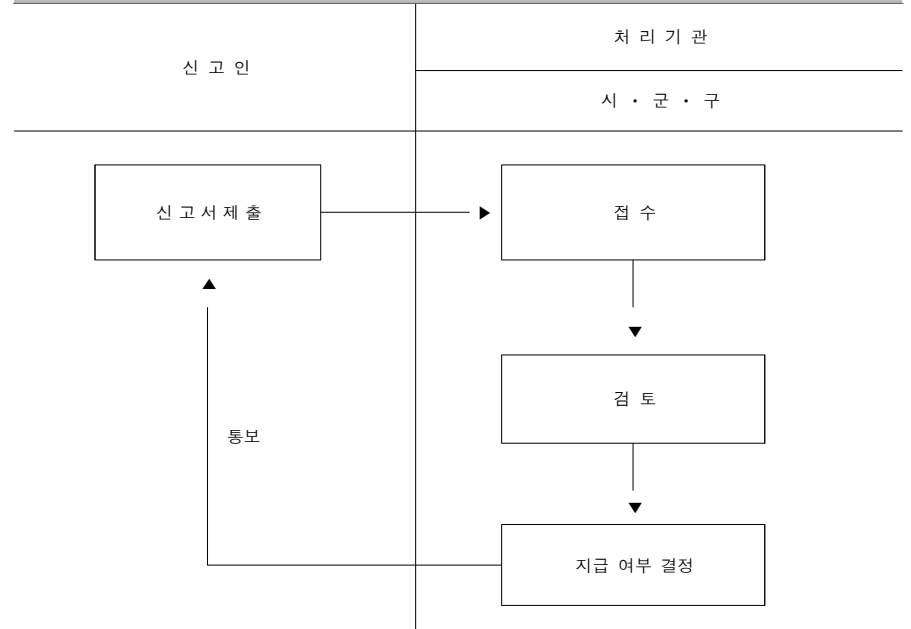
시장·군수·구청장 귀하

210mm×297mm [일반용지 60g/m²]

210mm×297mm[일반용지60g/㎡]

부당청구 의료급여기관 신고 시 유의·안내 사항

- ## 처 리 절 차



■ 의료급여 포상금 및 장려금의 지급에 관한 기준 [별지 제3호서식]

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

신고인	성명	주민등록번호
	연락처(전화번호)	
	주소	
신고인 구분	1. [] 의료급여기관 관련자(의료급여기관에 근무하고 있거나 근무했던 사람)	
	2. [] 약제·치료재료의 제조·판매업자 관련자(약제·치료재료의 제조·판매업자에게 고용되어 있거나 고용되었던 사람)	
	3. [] 준의료급여기관·보조기기 판매업자 관련자(준의료급여기관·보조기기 판매업자에 고용되어 있거나 고용되었던 사람)	
	4. [] 이용자(수급권자) 또는 그 배우자 및 직계존비속	
	5. [] 그 밖의 신고인 (제1번 내지 제3번에 해당하지 않는 사람)	
신고대상 유형	1. [] 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 의료급여를 받거나 다른 사람이 의료급여를 받도록 한 사람	
	2. [] 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 다른 사람이 의료급여를 받도록 한 준의료급여기관·보조기기 판매업자	
	3. [] 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 급여비용을 받은 의료급여기관 또는 준의료급여기관·보조기기 판매업자	

입금계좌	은행명	계좌번호	예금주	신고인과의 관계

포상금이 감액되거나 지급 무효로 되는 경우에는 지급받은 포상금의 전부 또는 일부를 반환하여야 함을
확인하였습니다. □

시장·군수·구청장 귀하

297mm×210mm[백상지 80g/m²]